

wie der Abkömmling einer seit Jahrhunderten in Deutschland lebenden Familie, genießt dieselben Rechte und hat dieselben Pflichten. Staatsbürger erster und zweiter Klasse gibt es für uns nicht.

*II. Gleichwohl ist es ein völlig legitimes politisches Ziel, welches sowohl dem Geist als auch den Buchstaben des Grundgesetzes entspricht, das deutsche Volk, seine Sprache und seine gewachsenen Traditionen langfristig erhalten zu wollen. Damit befinden wir uns im Einklang mit dem Bundesverwaltungsgericht, welches in einem Urteil ausdrücklich festgestellt hat, dass die Wahrung der geschichtlich gewachsenen nationalen Identität als politisches Ziel nicht gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstößt.*³³²

Zwar bekennt sich die AfD unter I. zum deutschen Staatsvolk i.S.d. Summe aller Staatsangehörigen. Der Bundesvorstand sieht sich aber dazu veranlasst, unmittelbar darauffolgend zu erklären, dass es sich „gleichwohl [...] [um] ein völlig legitimes politisches Ziel [handele], welches sowohl dem Geist als auch den Buchstaben des Grundgesetzes entspricht, das deutsche Volk [...] langfristig erhalten zu wollen“. Offensichtlich meint die AfD mit dem „deutschen Volk“ unter II. nicht die Gesamtheit der deutschen Staatsbürger, was schon durch die Verwendung des gegenüberstellend zu verstehenden Wortes „gleichwohl“ deutlich wird. Auch bestimmte Aspekte wie Traditionen oder Sprache werden hiermit kaum gemeint sein. Vielmehr dürfte es sich im Gegensatz zum deutschen Staatsvolk aus I. in II. um ein ethnisch verstandenes Volk handeln, das die AfD hier – mit zumindest vorgeblich die staatsbürgerliche Egalität nicht verletzenden Maßnahmen (vgl. I.) – „langfristig erhalten“ möchte.

Christina Baum, zum damaligen Zeitpunkt Mitglied im AfD-Bundesvorstand und bis heute Mitglied des Bundestags, hat am 21. August 2022 ihr mit dem Grundgesetz nicht in Einklang stehendes³³³ Volksverständnis erläutert, nachdem das Volk *zwangsläufig* eine Abstammungsgemeinschaft sei, und dabei den „Erhalt des deutschen Volkes als ethnische Einheit“ gefordert:

*„Der Begriff des Volkes bezieht sich ganz eindeutig auf eine Abstammungsgemeinschaft – auf eine ethnisch gleiche Gruppe. In Deutschland wird jeder zum Rassisten erklärt, der sich für den Erhalt des eigenen deutschen Volkes als ethnische Einheit einsetzt. Denn das Ziel der weltweit agierenden finanzstarken, selbsternannten ‚Eliten‘ ist die Zerstörung dieser stabilen Strukturen innerhalb eines jeden Volkes, um die bindungs- und identitätslosen Menschen leichter manipulieren und lenken zu können. Deshalb ist es in dieser Zeit wichtiger denn je, sich zu seinem abstammungsmäßig zugehörigen Volk zu bekennen [...]“*³³⁴

Damit verlangt auch sie – unter Rückgriff auf ethnopluralistische Verschwörungstheorien, die behaupten, bestimmte „Eliten“ würden die Völker zerstören wollen, um Menschen besser steuern zu können – den Erhalt eines ethnisch deutschen Volkes. Das Zitat dürfte somit sowohl Forderungen nach der Erhaltung ethnischer Homogenität als auch eine ethnopluralistische Haltung nachweisen.

d) Sonstige Vorstellungen von einer ethnisch definierten Volksgemeinschaft

Viele der im AfD-Gutachten ausgewerteten Belege befassen sich mit Äußerungen zur Vorstellung einer ethnisch definierten Volksgemeinschaft, die weder unmittelbar mit einer rechtlichen

³³² AfD, Erklärung zum deutschen Staatsvolk und zur deutschen Identität, afd.de/wp-content/uploads/2021/01/Erklärung-Deutsches-Staatsvolk_20_01_2021.pdf; vgl. auch BfV, AfD-Gutachten, S. 131.

³³³ BVerfGE 144, 20 (264) Rn. 690.

³³⁴ BfV, AfD-Gutachten, S. 115.

Diskriminierung deutscher Staatsbürger einhergehen noch ein ausdrückliches Absprechen der Zugehörigkeit bestimmter Staatsangehöriger zum deutschen Volk beinhalten.

In Bezug auf die damalige NPD hat das BVerfG im NPD II-Urteil erklärt, dass „die [sich] aus der Vorstellung einer ethnisch definierten „Volksgemeinschaft“ [...] ableitende Missachtung der Menschenwürde [...] durch zahlreiche, der Antragsgegnerin zurechenbare Positionierungen gegenüber Ausländern [...], Migranten [...] und Minderheiten [...] belegt“ sei.³³⁵ Im darauffolgenden Urteil zum Finanzierungsausschluss der heutigen Partei „Die Heimat“ bezieht sich das BVerfG erneut hierauf und erklärt, dass „die Vorstellung der ethnisch definierten Volksgemeinschaft zu einer gegen die Menschenwürde verstoßenden Missachtung von Ausländern, Migranten und Minderheiten führt“.³³⁶ Angesichts der unmittelbar daran anknüpfenden Bewertung der Belege mit Blick auf eine rassistische, antimuslimische, antisemitische, antiziganistische oder sonst gegenüber anderen Minderheiten feindliche Haltung, ist nicht hinreichend eindeutig, ob das BVerfG damit bereits in der Vorstellung einer ethnisch definierten Volksgemeinschaft eine gegen Art. 1 Abs. 1 GG verstoßende Missachtung sieht. Möglich erscheint auch, dass sich das BVerfG im Finanzierungsausschluss-Urteil mit dem hier aufgeführten Zitat speziell und allein auf die Verhaltensweisen der „Die Heimat“ bezieht. In diesem Fall dürfte bei einem innerhalb der AfD vorherrschenden ethnischen Volksbegriff weiter zu prüfen sein, ob hieraus auch im konkreten Fall eine gegen die Menschenwürdegarantie verstoßende Missachtung bestimmter Personengruppen resultiert. Letzteres vertritt das OVG NRW, das in einer solchen Vorstellung „für sich genommen keine Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen“³³⁷ sieht, aber zugleich anerkennt, dass diese regelmäßig den Anlass für die Forderung diskriminierender oder abwertender Maßnahmen gegenüber deutschen Staatsangehörigen mit Migrationshintergrund gibt.³³⁸

aa) Ethnopluralismus

Ein maßgeblicher Teil der im AfD-Gutachten aufgeführten Belege betrifft das von der AfD bediente Narrativ des „Ethnopluralismus“, wonach eine vermeintlich vorherrschende ethno-kulturelle Identität (unter anderem) des deutschen Volkes bestehe, die insbesondere durch die „illegale Massenmigration“ ethnisch fremder Menschen bedroht sei.³³⁹ Nach Auffassung des BVerwG stellt nicht nur die Kritik an Migrationspolitik, sondern auch die Verbreitung von Verschwörungstheorien, zu welchen auch der Ethnopluralismus zählen dürfte, grundsätzlich noch kein verfassungsfeindliches Verhalten dar.³⁴⁰ Das BVerfG hat mit Blick auf den Ethnopluralismus allerdings festgestellt, dass diesem eine rassistische Einstellung zugrunde liegt, die durch positiv klingende Begriffe wie „Völkervielfalt“ verschleiert wird.³⁴¹ Eine solche rassistische Grundhaltung steht mit den Werten aus Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 3 GG und damit mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung nicht im Einklang.

Nach Auffassung des OVG NRW deuten Äußerungen, die die „Zuwanderung als unmittelbare Gefahr für den Bestand des deutschen Volks darstellen, ohne dass sich aus dem Kontext ergibt, dass damit lediglich [...] zulässigen Forderungen nach einer restriktiven Migrations- oder Einbürgerungspolitik Nachdruck verliehen werden soll“, darauf hin, dass die Partei bereit ist, zur Umsetzung ihrer Ziele

³³⁵ BVerfGE 144, 20 (267) Rn. 698.

³³⁶ BVerfG, Urte. v. 23. Januar 2024 – 2 BvB 1/19, BeckRS 2024, 444 Rn. 350 = BVerfG, NJW 2024, 645.

³³⁷ OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (104) Rn. 138.

³³⁸ OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (104 ff.) Rn. 138 ff.

³³⁹ Vgl. Bayerischer VGH, Beschl. v. 28. Februar 2020 – 10 CE 19.2517, BeckRS 2020, 6723 Rn. 17; OVG Berlin-Brandenburg, NVwZ-RR 2021, 1002 (1003) Rn. 10. Näher dazu unter **IV. 1. a) aa) (1) (a)**.

³⁴⁰ BVerwG, Pressemitteilung Nr. 48/2025 v. 24. Juni 2025, bverwg.de/pm/2025/48.

³⁴¹ BVerfG, Urte. v. 23. Januar 2024 – 2 BvB 1/19, BeckRS 2024, 444 Rn. 351 = BVerfG, NJW 2024, 645 unter Verweis auf Bundeszentrale für politische Bildung, Transkript zum Ethnopluralismus, 11. Juli 2016, bpb.de/themen/rechtsextremismus/dossier-rechtsextremismus/230862/transkript-zum-ethnopluralismus.

auch diskriminierende Maßnahmen gegenüber deutschen Staatsangehörigen vorzunehmen.³⁴² Als Beispiele führt das Gericht hier namentlich solche Bedrohungsszenarien an, die auf dem ethnopluralistischen Narrativ beruhen, also etwa das Behaupten einer „Umvolkung“, eines „Volksaustausch[es]“, eines drohenden „Volkstod[s]“ oder eines „Genozid[s] an der deutschen Bevölkerung“.³⁴³ Belege, die eine der AfD zurechenbare Verbreitung des Ethnopluralismus und entsprechender Drohszenarien dokumentieren, dürften sich daher in einem Parteiverbotsverfahren im Einklang mit der Rechtsprechung des BVerfG und des OVG NRW als zweckdienlich erweisen.

(1) Tendenziell einschlägig

Als eine derartige Verbreitung ethnopluralistischer Narrative ist beispielsweise die Äußerung von Daniel Halemba, Mitglied des Bayerischen Landtags, vom 1. November 2023 auf der Plattform X zu werten:

„Das ist ein verzerrendes Argument. Ja es hat immer Migration gegeben, die unterscheidet sich aber massiv von modernen, globalen Wanderbewegungen. Noch nie wurde eine Bevölkerung so schnell ausgetauscht wie heute, es sei denn, es handelte sich um eine Eroberung mit Genozid.“³⁴⁴

Hier propagiert Halemba mit der Behauptung eines genozidähnlichen Bevölkerungsaustauschs klar und deutlich das Narrativ des Ethnopluralismus. Er skizziert ein manipuliertes Bedrohungsszenario, das auf Migrationsbewegungen beruhen soll. Mit dem Genozidvergleich prognostiziert er ein vermeintliches Ende der deutschen Bevölkerung. Damit behauptet er, dass Menschen, die durch Migration nach Deutschland gekommen sind, nicht ebenso der deutschen Bevölkerung angehören könnten wie autochthone Deutsche. Diese Aussage wertet Staatsangehörige mit Migrationshintergrund ab, da sie impliziert, dass diese nicht zum Staatsvolk gehören könnten. Das Behaupten einer mit einem Genozid zu vergleichenden Bedrohungslage schürt zudem Ängste innerhalb der Bevölkerung. Bei der Darstellung eines solchen Sachverhalts dürfte es überdies durchaus naheliegen, dass Halemba bereit wäre, zur Bekämpfung der Bedrohungslage diskriminierende Maßnahmen gegenüber deutschen Staatsangehörigen zu ergreifen.

Der AfD Kreisverband Bodensee postete im Juni 2024 auf Telegram ein Bild, auf dem Bienenvölker abgebildet waren und geschrieben stand „Jedes Volk hat seinen Platz“. Dazu schrieb sie außerdem:

„Multikulti: Die Hölle auf Erden

Wer die multiethnische und multikulturelle Gesellschaft anstrebt, weiß meist nicht, dass er damit eine heile Gemeinschaft zerstört und die Harmonie in eine Hölle verwandelt. Nach der Massenzuwanderung der letzten Jahre vergeht heute kein Tag, ohne dass ein deutsches Kind von einer Bande Fremder misshandelt wird [. . .] Wir haben die (Er-)Lösung: #Remigration!“³⁴⁵

Mit dem Bild und dem dazugehörigen Text zieht der Kreisverband einen mit der Menschenwürde nicht im Einklang stehenden biologistischen Vergleich heran, um seine ethnopluralistischen Vorstellungen zu verlautbaren. Auch die Gleichsetzung einer vermeintlichen, durch eine infolge von angeblicher „Massenzuwanderung“ entstandenen multiethnischen und multikulturellen Gesellschaft mit der „Hölle (auf Erden)“ und die Behauptung, jeden Tag würden deutsche Kinder durch Fremde

³⁴² OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (104) Rn. 138.

³⁴³ OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (104) Rn. 138.

³⁴⁴ BfV, AfD-Gutachten, S. 214.

³⁴⁵ BfV, AfD-Gutachten, S. 174.

misshandelt, bedient das ethnopluralistische Narrativ. Schließlich dürften diese Aussagen auch minderheitenfeindlich sein, da sie Fremden, womit bei kontextbezogener Auslegung Zuwanderer gemeint sein dürften, pauschal unterstellt, deutsche Kinder zu misshandeln

(2) Tendenziell nicht einschlägig

Bei anderen Äußerungen, die das BfV im AfD-Gutachten als Verbreitung des Ethnopluralismus ansieht, ist dagegen weniger eindeutig, ob diese tatsächlich dieses Narrativ weitertragen oder ob die Äußernden hier (noch) mit der Verfassung zu vereinbarende Kritik an politischen Maßnahmen üben. So kritisierte etwa Stephan Brandner (Mitglied des Bundestags und stellvertretender AfD-Bundessprecher) am 19. September 2023 in einem Facebook-Post einen Punkt im Wahlprogramm der hessischen „Sozialdemokratischen Partei Deutschlands“ (SPD), nach welchem diese sich dafür einsetzen wollte, Personen mit unbefristetem Aufenthaltstitel die Teilnahme an Kommunalwahlen zu ermöglichen:

„Wahlrecht nicht der Beliebigkeit preisgeben! [...] Es überrascht wenig, dass ausgerechnet die SPD die Wahlen für Flüchtlinge öffnen will – schließlich kommen kaum noch Bürger auf die Idee, das Kreuz am Wahltag bei dieser Partei zu machen. Dieser verzweifelte Versuch, Wahlstimmen aus dem Ausland zu rekrutieren, würde aber sogar bei Umsetzung nach hinten losgehen. Letztendlich lässt der Vorschlag nur erkennen, welcher Plan hinter der massenhaften Aufnahme von Ausländern steckt: die SPD will sich ihr Wahlvolk einkaufen, auf Kosten unseres Sozialstaats päppeln und für den eigenen Machterhalt platzieren. Das werden wir zu verhindern wissen.“³⁴⁶

Zwar behauptet Brandner hier, die SPD würde sich ihr eigenes „Wahlvolk“ einkaufen wollen. Aus dem Kontext dürfte sich aber ergeben, dass er mit dem Ausdruck „Wahlvolk“ diejenigen meint, die wahlberechtigt sind. Mit der Aussage übt Brandner Kritik an einem potentiellen Wahlrecht für Ausländer. Ein Austausch der Bevölkerung i.S.e. Austauschs der deutschen Staatsbürger wird hierdurch gleichwohl nicht hinreichend klar und unmissverständlich propagiert. Ob die Äußerung Brandners tatsächlich auf das ethnopluralistische Narrativ rekurriert, dürfte daher fraglich sein.

Auch der Facebook-Beitrag der saarländischen AfD-Landtagsfraktion im Dezember 2023 greift diese Argumentationslinie auf:

„#Remigration Die Antwort auf eine Anfrage der AfD im Bundestag schlüsselt auf, wie rasant die Ausländerzahlen in den letzten 5 Jahren in Deutschland angestiegen sind: Um 30 Prozent! Konkrete Zahlen für das Saarland fallen noch schlimmer aus: 33 Prozent! Die Ersetzungsmigration schreitet voran – Diese Zahlen zeigen eindrücklich, dass es dringend eine Politik der Remigration braucht!“³⁴⁷

Zwar behauptet die Fraktion hier das Voranschreiten einer „Ersetzungsmigration“, was i.S.d. ethnopluralistischen Narrativs ähnlich zur Mär des „großen Austausches“ so interpretiert werden könnte, dass durch die Migration von Ausländern manipulativ eine „Vernichtung des deutschen Volks“ herbeigeführt werden soll. Dieser Schluss dürfte jedoch nicht zwingend sein. Unter dem englischen Begriff „*replacement migration*“, den man mit „Ersetzungsmigration“ übersetzen könnte, werden teils auch in der Wissenschaft mögliche Lösungsansätze gegen Probleme diskutiert, die infolge eines demographischen Wandels auftreten können.³⁴⁸ Die Verlautbarung einer diesbezüglich

³⁴⁶ BfV, AfD-Gutachten, S. 185.

³⁴⁷ BfV, AfD-Gutachten, S. 214.

³⁴⁸ Vgl. etwa UN-Doc. ESA/P/WP.160; Siedhoff, IZR 2018/1, 84 ff.

konträren Haltung dürfte grundsätzlich zulässig sein. Da die Aussage auch so ausgelegt werden könnte, dass ihr Inhalt nicht gegen die staatsbürgerliche Egalität verstößt und auch nicht zwangsläufig eine ethnopluralistische Forderung darstellt, dürfte sie zumindest unter Berücksichtigung der (freilich nur mittelbar anwendbaren) Rechtsprechung des BVerwG³⁴⁹ jedenfalls nicht zwangsläufig als Menschenwürdegarantieverletzung zu werten sein. Angesichts der hier vorgenommenen ausdrücklichen Bezugnahme auf Ausländer dürfte auch in der von der Fraktion getätigten „Remigrationsforderung“ kein Verstoß gegen die staatsbürgerliche Gleichheit liegen.

bb) Behaupten der Existenz einer deutschen Ethnie: tendenziell nicht einschlägig

Ob auch das bloße Behaupten einer unabhängig vom Staatsvolk existierenden deutschen Ethnie Anhaltspunkte für eine verfassungsfeindliche Zielsetzung einer Partei liefert, hat das BVerfG bisher nicht eindeutig entschieden. Jedenfalls dann, wenn zu derartigen Äußerungen nicht das Anzweifeln staatsbürgerlicher Egalität, das Absprechen der Zugehörigkeit zum Staatsvolk oder anderweitige, der Menschenwürdegarantie widersprechende Abwertungen hinzutreten, dürfte ein Verstoß gegen Art. 1 Abs. 1 GG wohl zu verneinen sein.³⁵⁰

Für derartige, wohl noch zulässige Äußerungen steht etwa die folgende Behauptung von Jörg Urban (AfD-Landesvorsitzender und Landtagsabgeordneter in Sachsen) in einem Facebook-Beitrag vom 1. Mai 2025:

„Der Extremismus-Vorwurf der neuen Stasi-Behörde ist absurd, denn selbstverständlich gibt es ein deutsches Volk unabhängig vom Pass, genauso wie es ein französisches, ein jüdisches oder ein polnisches Volk gibt.“³⁵¹

An einer solchen Äußerung lässt sich erkennen, dass Urban von der Existenz eines neben dem deutschen Staatsvolk i.S.d. Grundgesetzes bestehenden – vermutlich ethnisch bestimmten – deutschen Volkes überzeugt ist und dies auch kundtut. Nicht herauslesen lässt sich aus diesem Statement aber, ob er auch darauf abzielt, Staatsangehörige, die nicht zu diesem vermeintlich bestehenden Volk gehören, in ihren Rechten zu beschränken oder sie abzuwerten. Entgegen der Wertung des BfV dürfte eine solche Äußerung daher keinen Menschenwürdeverstoß darstellen.

Auch die von Christina Baum am 14. September 2024 in einem Facebook-Beitrag vorgenommene Selbstbezeichnung als ethnische Deutsche nahm das BfV als tatsächlichen Anhaltspunkt für verfassungsfeindliche Bestrebungen innerhalb der AfD. Dort schrieb die Bundestagsabgeordnete:

„Für mich als ethnisch Deutsche ist dieses Deutschland zu einem Alptraum geworden, in dem ich mich vor Überfremdung kaum noch retten kann.“³⁵²

Hier differenziert Baum klar zwischen ethnisch Deutschen und (auch wenn sie diese nicht ausdrücklich nennt) solchen, die es nicht sind. Ihre so empfundene Angst vor fremden Personen will sie als ethnisch Deutsche begreifen. Die vorgenommene Differenzierung zwischen ethnisch deutschen und nicht-ethnisch deutschen Menschen allein dürfte als Beleg für eine verfassungsfeindliche Zielrichtung wohl nicht ausreichen. Auch der Ausdruck einer Angst vor Überfremdung dürfte nicht gegen die Menschenwürdegarantie des Art. 1 Abs. 1 GG verstoßen.

³⁴⁹ BVerwG, NVwZ 2024, 1764 (1768) Rn. 31.

³⁵⁰ Vgl. OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (103) Rn. 131.

³⁵¹ BfV, AfD-Gutachten, S. 133.

³⁵² BfV, AfD-Gutachten, S. 241.

2. Fremden- und Minderheitenfeindlichkeit

Die Themen „Migration“ und „Flüchtlinge“ bilden zentrale Aspekte des politischen Programms der AfD und sind deshalb immer wieder Gegenstand von Äußerungen ihrer Funktionäre, Mitglieder sowie Anhänger. Im Rahmen seines jüngsten AfD-Gutachtens führt das BfV insoweit eine Vielzahl von Belegen an, aus denen es auf die Fremden- und Minderheitenfeindlichkeit der Partei schließt. Ausgehend von dem unter IV. 1. a) aa) (b) dargelegten Maßstab sollen nachfolgend ausgewählte Belege auf ihre Aussagekraft hin überprüft werden.

a) Tendenziell einschlägig

Ein Großteil der im AfD-Gutachten unter der Überschrift „Fremden- und Minderheitenfeindlichkeit“ aufgeführten Belege enthält Äußerungen, die Menschen mit Migrationshintergrund eine besondere Gewaltaffinität unterstellen, teilweise sogar einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Herkunft und der Begehung von Straftaten herzustellen suchen. Nach der Rechtsprechung des BVerfG überschreiten derartige Äußerungen jedenfalls dann „die Grenze einer grundsätzlichen Kritik an der Einwanderungspolitik“, wenn sie sich pauschal „gegen Asylbewerber und Migranten in ihrer Gesamtheit richten“ und sie verächtlich machen.³⁵³

Jenseits der hier beschriebenen Grenze zulässiger Kritik bewegt sich – exemplarisch – eine Äußerung von Björn Höcke, dem Sprecher des Thüringer AfD-Landesverbands und Vorsitzenden der AfD-Fraktion im dortigen Landtag. Er tätigte diese im Rahmen seiner Rede zum Wahlkampfabschluss der AfD Thüringen am 31. August 2024:

„Die Migration ist die Mutter aller Krisen. Die Migration bedeutet Zerfall der inneren Sicherheit, bedeutet Gruppenvergewaltigung und bedeutet Messermorde. Die Migration bedeutet die Plünderung der Sozialversicherungssysteme. 50 Prozent der Bürgergeldempfänger sind mittlerweile Ausländer. Migration bedeutet den Kollaps unserer Bildungssysteme. Auch das hat was mit Migration zu tun. Bedeutet Überlastung des Wohnungsmarktes. Wir hätten keine Wohnungsnot, wenn die Kartellparteien nicht Millionen in den letzten zehn Jahren illegal über die Grenze gelassen hätten.“³⁵⁴

Auch die Europaabgeordnete Christiane Anderson unterstellte im Jahr 2022 in einem Tweet (männlichen) Migranten pauschal eine Neigung zu Sexualdelikten und diffamierte so eine ganze Personengruppe:

„Nach Gruppenvergewaltigung ändert #Spanien das Gesetz: Sexuelle Handlungen brauchen künftig die ausdrückliche Zustimmung aller Beteiligten. ‚Nur Ja heißt Ja‘ – das hält #Migranten wie in #Deutschland sicher nicht auf!“³⁵⁵

Seine Fremdenfeindlichkeit brachte zudem Maximilian Krah am 29. Januar 2024 in einem Beitrag auf X zum Ausdruck. Darin bezog er sich auf Berichte, wonach Schleswig-Holsteins Sozialministerin Aminata Touré, deren Eltern malischer Herkunft sind, Nachrichten gelöscht haben soll, die für die Aufklärung der Entlassungsumstände ihrer afghanisch-stämmigen Staatssekretärin relevant gewesen sein könnten. Krah kommentierte dies wie folgt:

³⁵³ BVerfGE 144, 20 (273) Rn. 721.

³⁵⁴ BfV, AfD-Gutachten, S. 382.

³⁵⁵ BfV, AfD-Gutachten, S. 342.

„Wer ethnische Afrikaner und Afghanen in die Regierung nimmt, macht die Regierung auch kulturell afrikanischer oder afghanischer. Was erwarten die Linken denn? Dass Wurzeln, Prägungen, Eigenheiten keine Rolle spielen? Der Mensch formt seine Umgebung nach der eigenen Veranlagung!“

Auf die kritische Antwort eines Nutzers, wonach man diese Aussage so deuten könne, als ob Krah meint, „Korruption [sei] eine afrikanische/afghanische Veranlagung“, entgegnete Krah:

„Lösen Sie sich von Ihrer inneren Angst, die Wahrheit auszusprechen! Natürlich ist Korruption korreliert mit Kultur und Kultur mit Ethnie. Empirisch belegbar. Ja, die Linken wollen nicht, dass die Realität ausgesprochen wird. Aber soll ich deshalb der Lüge folgen?“³⁵⁶

Damit impliziert er, Menschen afrikanischer und afghanischer Herkunft seien korrupter als andere.³⁵⁷

Christoph Berndt, Mitglied des Landtags Brandenburg und Vorsitzender der dortigen AfD-Fraktion, veröffentlichte am 9. September 2024 auf seinem Instagram-Account ein Video, in welchem er äußerte:

„Du kannst nicht lesen, schreiben und rechnen? Gut möglich. Die Hälfte der Brandenburger Schüler kann das nicht. Wenn du es kannst, Glückwunsch! Wenn du es nicht kannst, sieht es schlecht aus. Denn wer nicht lesen, rechnen und schreiben kann, der kann auch keinen guten Beruf ergreifen. Und dann muss er mit Mama Merkels Analphabeten um schlecht bezahlte Jobs konkurrieren. Und da hilft es dir auch nicht, wenn du in eine Schule ohne Rassismus aber mit viel sexueller Vielfalt gehst. Schluss damit! In der Schule muss wieder gelernt werden. Und damit du auf dem Schulhof nicht ständig von Ali und Hassan belästigt wirst, braucht es vor allem eins: Remigration. Denn du hast gute Zukunft in deiner Heimat verdient!“³⁵⁸

Durch diese Aussagen unterstellt Berndt Zuwanderern bzw. Menschen mit Migrationshintergrund pauschal, dass sie dazu neigen würden, Schüler zu belästigen, und schürt entsprechende Feindbilder. Durch die Verwendung von Vornamen, welche typischerweise Migranten und Menschen mit Migrationshintergrund zugeschrieben werden, im hiesigen negativen Kontext sowie der unmittelbar daran anknüpfenden Forderung nach „Remigration“ wertet er diese Menschengruppen ab. Zudem spricht er Zuwanderern aufgrund ihrer Herkunft bzw. Abstammung bestimmte Fähigkeiten ab, indem er sie als „Mama Merkels Analphabeten“ bezeichnet.

Der AfD-Bundesverband postete am 19. April 2023 auf Facebook folgenden Beitrag mit ähnlicher Tonalität:

„Das ‚beste Deutschland‘? Nur für Vergewaltiger und Messerstecher [...] Im ‚besten Deutschland, das es jemals gegeben hat‘ – wie der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier es gern nennt – sind Übergriffe auf Frauen längst Normalität geworden. Wer allein im Dunkeln draußen unterwegs ist, wird für bestimmte Männer schlichtweg zum Freiwild. Allein in München gab es laut Statistik im vergangenen Jahr nahezu täglich eine Vergewaltigung. Und auch bundesweit explodieren die Zahlen: Von fast 30.000 sexuellen Nötigungen und Vergewaltigungen in 2021 auf fast 37.000 im vergangenen Jahr. Wie

³⁵⁶ BfV, AfD-Gutachten, S. 116 f.

³⁵⁷ So auch BfV, AfD-Gutachten, S. 117.

³⁵⁸ Vgl. BfV, AfD-Gutachten, S. 429.

zynisch ist da, dass Steinmeier gerade Kanzlerin Merkel die höchste Auszeichnung für ihre vermeintlichen Verdienste um unser Land ans Revers geheftet hat? Sie war es, die 2015 die Schleusen für Scharen von jungen Männern geöffnet hat, deren größtenteils archaisches Rollenverständnis und primitives Frauenbild hier nicht einmal ansatzweise her passt. Und dieser Zustrom hält an. Es wird freilich schwieriger, den Deutschen diese Männer noch als Bereicherung zu verkaufen. Wir von der AfD fordern deshalb nicht nur die sofortige Abschiebung von straffällig gewordenen Migranten, sondern auch den sofortigen Stopp weiterer Zuwanderung. Und bis dahin werden wir das Ausmaß von sexualisierter Gewalt öffentlich machen.“³⁵⁹

Durch diesen Beitrag unterstellt die AfD-Bundestagsfraktion insbesondere zugewanderten jungen Männern pauschal ein größtenteils „archaisches Rollenverständnis“, ein „primitives Frauenbild“ sowie eine Neigung zu (sexualisierter) Gewalt gegen Frauen – etwa in Form von Nötigungen, Vergewaltigungen und gefährlichen Körperverletzungen. Dem hat die AfD zudem durch die Bezeichnung von Zugewanderten als „Vergewaltiger“ und „Messerstecher“ besonderen Ausdruck verliehen. Durch Verweise auf Statistiken, die auch durch nicht Zugewanderte begangene Straftaten erfassen, wird zudem fälschlicherweise suggeriert, dass ausschließlich Zugewanderte für diese Taten verantwortlich seien. Solche generalisierenden Unterstellungen dürften mit der Menschenwürdegarantie nicht zu vereinbaren sein.

Ebenso einordnen lassen dürfte sich die Verwendung von Metaphern, die bestimmte Personen(-gruppen) mit Waren gleichsetzen und sie damit entmenslichen. Als solche ist etwa die Äußerung von Martin Reichardt, Mitglied des Bundestags und Vorsitzender des AfD-Landesverbands Sachsen-Anhalt, aus dem Jahr 2023 zu nennen:

„Die linke Utopie des friedlichen Multikulturistan wurde schon 2015 in Köln vergewaltigt! In Berlin hat sie #Silvester2022 gebrannt! Immer waren die Haupttäter importierte Kriminelle!“³⁶⁰

In ähnlicher Weise äußerte sich Christine Anderson, die – nebst weiteren menschenwürdewidrigen Diffamierungen – „von dem Import von Millionen von kulturfremden, jungen, wehrfähigen Männern“ spricht:

„Wir haben es auch zu tun, ja, mit einer regelrechten Dekonstruktion unserer Gesellschaft. Und jetzt spreche ich von dem Import von Millionen von kulturfremden, jungen, wehrfähigen Männern. Genau die kommen jetzt, und da kann man wirklich sagen: Auf dem Altar von Toleranz und Nächstenliebe wird unsere gleichberechtigte, offene, demokratische Gesellschaft geopfert. [...] Na ja, und dann waren sie halt mal da, ne? Die Flüchtlinge, die Goldstücke, unsere Rente sollten sie ja bezahlen. [...] Aber der absolute Hammer, das muss ich wirklich sagen, war, als ich gelesen habe: ‚Kurse zum richtigen Benutzen der Toilette‘. Und da habe ich dagesessen, da habe ich gedacht: ‚Was – noch nicht mal scheißen können sie. Aber meine Rente wollen sie bezahlen, im Leben nicht!‘ Und deswegen, meine Damen und Herren, auch bei diesem Thema bleibt es dabei: Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und aus dem Asylanten-Himmel werden erst recht keine fallen. Das steht fest.“³⁶¹

³⁵⁹ BfV, AfD-Gutachten, S. 307.

³⁶⁰ BfV, AfD-Gutachten, S. 354.

³⁶¹ BfV, AfD-Gutachten, S. 386.

Der Menschenwürdegarantie zuwider laufen dürfte ebenfalls die Darstellung von Migranten als „Eroberern“ oder gar „Invasoren“ und die damit einhergehende Unterstellung eines „überfallartigen [...] und feindlichen Eindringens“.³⁶² In diese Richtung äußerte sich Martin Sichert, Mitglied des Bundestags, in einem Telegram-Beitrag vom 7. Mai 2024:

*„Vor fast 10 Jahren hat die damalige Merkel-Regierung unser Land Invasoren aus dem Nahen Osten freigegeben. Erstmals in der Geschichte hat ein Land Eroberern nicht nur Tür und Tor eröffnet, sondern sie mit Unterkünften und Geld der eigenen Bevölkerung ausgestattet. Folge: Terror, Gewalt und Bevölkerungsersetzung [...] Es ist höchste Zeit für eine Politik, die an der Grenze feindselige Invasoren stoppt und sie gar nicht erst ins Land lässt.“*³⁶³

In gleicher Weise einordnen lässt sich ferner die Äußerung von Sören Schwarzer, ehemaliger Beisitzer im JA-Bundesvorstand, vom 21. November 2023:

*„Die Invasion der Barbaren ist im vollen Gange“*³⁶⁴

b) Tendenziell nicht einschlägig

In einer demokratischen Gesellschaft zulässig und mit der Menschenwürdegarantie vereinbar ist hingegen die Kritik an der Einwanderungspolitik oder die Darstellung von Entwicklungen bestimmter Kriminalitätsbereiche. Dies gilt auch für zugespitzte Kritik. Als Beispiel für vor diesem Hintergrund wohl noch zulässige Meinungsbekundungen ist ein Beitrag des AfD-Kreisverbands Erding auf Facebook vom 13. Juni 2024 zu nennen, in dem er für die Seite mit der Überschrift „Messerkarte von heute“ warb und in diesem Zusammenhang unter anderem von der „Messer-Republik Deutschland“ sprach:

*„Messerkarte von heute: Alle 20 Minuten blitzt in Deutschland eine Klinge auf! Der blutige Messer-Terror von Mannheim hat den Vorhang heruntergerissen, hinter dem linksgrüne Masseneinwanderungs-Ideologen zu verbergen suchen, was nicht mehr zu verbergen ist: Jeden Tag werden in Deutschland nach Expertenschätzungen 60 teils lebensgefährliche und manchmal tödliche Messerangriffe verübt, wird ein Mensch schwer verletzt oder bedroht. Etwa alle 20 Minuten blitzt irgendwo in Deutschland eine Klinge auf. Der Deutschland-Kurier dokumentiert das tägliche Geschehen ab sofort in der ‚Messerkarte von heute‘. [...] Seit 2022 gibt es vom Bund nur noch Angaben zu Messerangriffen bei Raub, gefährlicher und schwerer Körperverletzung. Öffentlich wird damit nur ein teilweiser Ausschnitt der deutschen Messer-Realität.“*³⁶⁵

Zwar deutet der Begriff der „Masseneinwanderungs-Ideologen“ darauf hin, dass der Ersteller des Beitrags pauschal auf einen vermeintlichen Zusammenhang von Migration und Messerangriffen hinzuweisen versucht. Dazu trägt auch eine durch Künstliche Intelligenz erstellte, beigelegte Karikatur bei. Es überwiegt hier aber wohl der – wenngleich polemische – Informationstext über in Deutschland verübte Messerangriffe und die Kritik an der Dokumentation entsprechender Angriffe durch den Bund. Aus einer Gesamtschau des Beitrags darauf zu schließen, dass hiermit „Migranten

³⁶² So auch BfV, AfD-Gutachten, S. 366.

³⁶³ BfV, AfD-Gutachten, S. 370.

³⁶⁴ BfV, AfD-Gutachten, S. 371.

³⁶⁵ BfV, AfD-Gutachten, S. 285.

pauschal als gefährlich [...] und als per se gewalttätig“ abgewertet werden sollen, ginge in diesem Fall wohl zu weit.³⁶⁶

Ebenfalls als noch von den umfangreichen grundrechtlichen Gewährleistungen umfasste Kritik lässt sich die am 4. April 2023 auf Facebook veröffentlichte Forderung Stephan Brandners werten, eine „umfassende Abschiebekultur“ im Rahmen von „wirksameren Maßnahmen gegen die Messerstraftaten“ zu schaffen.³⁶⁷

Auch folgende Äußerung von Norbert Kleinwächter – zum damaligen Zeitpunkt Mitglied des Bundestags – vom 23. Juli 2024 erweist sich bei näherer Betrachtung nicht als Verstoß gegen die Menschenwürde:

„Messerland Deutschland

Es vergeht kein Tag mehr, an dem kein Messermann in Deutschland wütet.

Jetzt hat es Berlin getroffen.

Nur Polizei-Schüsse konnten schlimmeres verhindern – Verhältnisse wie in einem Bürgerkriegsland, die wir so früher nur aus schlechten Filmen kannten.

Beenden wir diese miese Kino-Vorführung und lassen wir den Vorhang für Ampel und Altparteien fallen. Ohne Applaus und ohne Zugabe. Es reicht!“³⁶⁸

Kleinwächter verweist hier auf einen Messerangriff in Berlin und äußert in diesem Zusammenhang in polemisierender, allerdings noch zulässiger Form Kritik an der Regierung. Die Verwendung der Begriffe „Messerland“ und „Messermann“ bezieht sich nicht – jedenfalls nicht in der für ein Parteiverbot gebotenen Deutlichkeit – pauschal auf Migranten, sondern lässt sich in diesem Kontext wohl noch als rhetorisches Stilmittel einstufen.³⁶⁹

3. Muslim- und Islamfeindlichkeit

Als Untergruppe der Fremden- und Minderheitenfeindlichkeit lässt sich die feindliche Einstellung gegenüber Muslimen sowie dem Islam qualifizieren.³⁷⁰ Das BfV fasst darunter bei seiner Beobachtungstätigkeit solche Positionen, „die im Schwerpunkt an den muslimischen Glauben, die Religion bzw. Aspekte der Religionsausübung anknüpfen“.³⁷¹ Nach Auffassung des BVerfG im Parteiverbotsverfahren stehen Verhaltensweisen, die Muslime aufgrund ihres Glaubens verächtlich machen oder das Recht auf Aufenthalt oder Religionsausübung absprechen, im Widerspruch zu Art. 1 Abs. 1 GG.³⁷²

³⁶⁶ So jedoch BfV, AfD-Gutachten, S. 285 f.

³⁶⁷ BfV, AfD-Gutachten, S. 290.

³⁶⁸ BfV, AfD-Gutachten, S. 292.

³⁶⁹ Vgl. zur Verwendung des Begriffs „Messerland“ in der medialen Berichterstattung *Hänel/Fugmann/Salas*, Messerland Deutschland?, phoenix, 23. September 2019, phoenix.de/sendungen/dokumentationen/messerland-deutschland-a-1325420.html (abrufbar derzeit nur unter <https://dailymotion.com/video/k3LsHSI1qctvuoxhu5Y>).

³⁷⁰ Vgl. BfV, AfD-Gutachten, S. 440.

³⁷¹ BfV, AfD-Gutachten, S. 440.

³⁷² Vgl. BVerfGE 144, 20 (274) Rn. 727.